

1529179-65.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... da pena aos condenados por roubo, cito recente julgado:

"TJSP - Apelação Criminal. Roubo majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Apela as defesas pleiteando a desclassificação para furto, o reconhecimento da atenuante da tentativa e a redução da reprimenda imposta. Delito de roubo configurado. Nítida presença de violência e grave ameaça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529179-65.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529179-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328676/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 21742586 - 63º D.P. VILA JACUI, 6331/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2328676 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELDINEI SOUSA SALES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ELDINEI SOUSA SALES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", c.c. 61, II, "j", e artigo 157, "caput" c.c. artigo 14, inciso II e artigo, II, "j", todos na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta de 14h40min, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Rua Victório Santim, altura do número 844, Vila Carmosina, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, o aparelho celular Iphone 13, de propriedade de Ana Paula Nunes de Moraes.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionados, ELDINEI SOUSA SALES, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de

arma de fogo, tentou subtrair, para si, um aparelho celular de propriedade de Maria Silva, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento à fl. 07/09; termo de declarações à fl. 10; termo de interrogatório à fl. 11; boletim de ocorrência às fls. 12/15; auto de exibição e apreensão à fl. 16; auto de entrega à fl. 17; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 18/19.

Recebida a denúncia no dia 15 de dezembro de 2021 (fl. 77/82), o réu foi regularmente citado (fl. 109) e apresentou resposta à acusação (fl. 113).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, um policial militar e, ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos pelo registro do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e autos de exibição, apreensão e entrega.

A autoria, da mesma forma, restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante após tentar subtrair, para si, um aparelho celular de propriedade de Ana Paula e tentar o pertencente a Maria.

Segundo apurado, as vítimas caminhavam na via pública, quando o réu se aproximou de Ana Paula, levantou a camisa mostrando uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu seu telefone celular. Após tomar o aparelho, dirigiu-se à ofendida Maria e procedeu da mesma forma. Ocorre que Maria não entendeu num primeiro momento e, na sequência, nervosa, recusou-se a entregar seu telefone e começou a correr atrás dele. O acusado foi detido por populares até a chegada dos policiais militares. Em juízo, ambas as vítimas reconheceram o réu pessoalmente, sem nenhuma dificuldade.

Um dos policiais que participou da ocorrência, Lucas, também foi ouvido em juízo e confirmou ter feito a condução do acusado e a apreensão do celular roubado e do simulacro de arma utilizado pelo agente.

Comprometido com a verdade real, ELDINEI confessou integralmente as condutas, na exata forma descrita na denúncia, de modo que a condenação é medida que se impõe. Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do no artigo 157, "caput", e artigo 157, "caput" c.c. artigo 14, inciso II, todos na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena nos mínimos legais, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, reconheço as duas atenuantes, da menoridade relativa e confissão do réu, mas deixo de reduzir as penas porque fixadas nos patamares mínimos. Afasto, por outro lado, a agravante da calamidade pública por entender que está desvinculada aos roubos imputados ao réu.

Na terceira fase, aplico o redutor da tentativa no grau máximo para o roubo que vitimou Maria e, na sequência, reconhecido o concurso formal entre as condutas, descrito no artigo 70, do Código Penal, aumento a reprimenda mais grave em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, esta na forma do art. 72 do CP.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Considerada o montante de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Corroborando a possibilidade de fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena aos condenados por roubo, cito recente julgado:

"TJSP - Apelação Criminal. Roubo majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Apela as defesas pleiteando a desclassificação para furto, o

reconhecimento da atenuante da tentativa e a redução da reprimenda imposta. Delito de roubo configurado. Nítida presença de violência e grave ameaça para subtração do bem. Crime atingiu a esfera consumativa. Por curto tempo, réus detiveram a "res" de forma tranquila e desvigiada. Não houve perseguição, mas sim rápida e eficaz diligência policial. Pena dosada com critério, aplicada no patamar mínimo. O regime prisional merece atenuação. Réus confessos e primários. Aplicação das súmulas 718 e 719 do STF indicam que a gravidade do crime não pode determinar sempre o regime mais severo e rigoroso. Recurso provido, em parte, para fixar regime semiaberto." (Processo APL 00062825620148260554 SP 0006282-56.2014.8.26.0554 - 1ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 12/03/2015 - Julgamento: 9 de Março de 2015 - Relator: Péricles Piza).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ELDINEI SOUSA SALES, como incurso no artigo 157, "caput", e artigo 157, "caput" c.c. artigo 14, inciso II, todos na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e, também, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso.

Preso durante o processo, mantenho a custódia cautelar, entendendo que não há justificativa para a liberdade após o édito condenatório. Recomende-se no local onde se encontra preso.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 04 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA